

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CARAPEBUS/RJ

RESOLUÇÃO COMMAC Nº 001/2013.

O Conselho Municipal de Carapebus, no uso de suas atribuições, cria o presente Regimento Interno, atendendo à lei 120/00 que deverá servir de base à todas as suas ações em busca do cumprimento legal de suas funções.

CAPÍTULO I DA NATUREZA

Art. 1º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Carapebus, órgão colegiado de instância superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente, de composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, consultivo no que tange ao assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo, normativo, resolutivo e informativo, no âmbito de sua competência, tem como objetivos básicos as contribuições de caráter fiscalizatório, as análises, as aprovações, implantações de Políticas Públicas e os acompanhamento de projetos de significativo impacto ambiental local, visando a preservação e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Carapebus.

§ 1 – Recebe o nome de Conselho de Meio Ambiente de Carapebus – COMMAC;

§ 2 - O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAC, terá sua composição paritária constituída por órgãos governamentais federais, estaduais e municipais; e não-governamentais, representando os diversos segmentos da sociedade;

§ 3 – Sua sede deverá ser um espaço destinado à recepção do cidadão, devendo conter todos os documentos de suas bases (ATAS, fotos, relatórios, pesquisas, pastas, bem como todo o material de uso interno do mesmo e material produzido por este e deverá estar localizado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou em um espaço por ela definido, pré-aprovado em uma reunião ordinária do mesmo.

§ 4 – Terá a grade proposta pela Lei 120/00, sendo suas alterações, feitas através de Lei Municipal, apoiadas por este Regimento Interno.

CAPÍTULO II DA FINALIDADE

Art. 2º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus – COMMAC terá funções consultivas, deliberativas, normativas, resolutivas, fiscalizatórias e informativas, buscando avaliação da Política Municipal Ambiental e cumprimento dos princípios constitucionais da participação social, publicidade e cooperação na gestão do meio ambiente, em conformidade com os órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA,

CONAMA, CONEMA), bem como seus respectivos regulamentos; competindo-lhe:

I – Assessorar, estudar e propor às instâncias do Governo Municipal diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais;

II – Deliberar sobre os padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III – Garantir dispositivos de informação (EIA/RIMA, audiências públicas) à comunidade sobre as políticas, diretrizes, normas e regulamentos ambientais, de cunho federal, estadual municipal.

IV – Propor ao poder executivo e/ou ao legislativo, projetos de lei, decretos e regulamentações referentes à proteção e conservação ambiental no Município;

V – Manter intercâmbio, apreciar, apresentar sugestões emitir pareceres, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre alternativas e possíveis consequências ambientais associadas a projetos públicos e/ou privados, requisitando aos órgãos do SISNAMA competentes, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EPIA) e seus respectivos Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA), no caso de obras ou atividades com efetiva ou significativa degradação ambiental local, emitindo parecer que servirá de subsídio ao órgão competente; em especial nas áreas consideradas patrimônio histórico, cultural e ambiental local;

VI – Fiscalizar os Licenciamentos de atividades locais efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedidos pela União, pelos Estados, e/ou Município, visando o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos naturais;

VII – Sugerir aos órgãos competentes, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Carapebus, a concessão de fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; incentivos e benefícios fiscais e financeiros, visando à melhoria da qualidade ambiental; e/ou determinar, mediante representação do COMMAC, a perda ou restrição de benefícios

VIII – Exigir dos órgãos competentes o poder de polícia relacionados com a política municipal do meio ambiente;

IX – Definir parâmetros e dar pareceres sobre manutenção a projetos de jardinagem e arborização das vias e logradouros públicos, bem como sobre poda e cortes de árvores;

X – Sugerir prioridades para o atendimento de projetos a serem executados pelo Executivo Municipal, em conformidade com a legislação em vigor, bem como exercer a fiscalização, o controle e o fomento à proteção dos recursos ambientais;

XI – Promover a integração na gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, articular a viabilidade técnica, econômica e financeira de programas e projetos de investimento e apoiar a integração entre as políticas públicas e setoriais, visando o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas;

XII – Promover a articulação e a integração entre o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), de iniciativas nacionais e regionais, promovendo a participação de todas as instituições e segmentos da comunidade para propor políticas públicas ambientais de estudos, monitoramento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como de todos os processos advindos do Ministério do Meio Ambiente, orientadores das políticas ambientais municipais;

XIII – Acompanhar a implementação e administração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), conforme disposto no inciso I do art. 6º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000;

XIV – Apreciar e decidir a respeito das infrações ambientais, em segunda instância administrativa, os recursos interpostos em razão de aplicação de penalidades baseadas em legislação ambiental municipal;

XV – Encaminhar aos órgãos competentes (Polícia Ambiental, Guarda Municipal Ambiental, IBAMA, ICMBIO, PROCON – Defesa do Consumidor, Ministérios Públicos Estadual e Federal) as denúncias de danos ao patrimônio histórico, cultural e ambiental de que tomar conhecimento;

XVI – Incentivar o uso de mecanismos de desenvolvimentos limpos (MDLs) no âmbito do município;

XVII – Garantir a participação de representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e/ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos comitês de bacia dos quais o Município de Carapebus faz parte, do Conselho do Parque Nacional de Restinga de Jurubatiba, bem como na formatação do Plano Diretor do Município e na Agenda 21 Local ;

XVIII – Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais do município, estabelecendo sistemas de indicadores;

XIX – Recomendar aos órgãos ambientais competentes a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental, previsto no inciso X do art. 9º da Lei nº 6.938, de 1981;

XX – Estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos, dando ampla publicidade de suas ações;

XXI – Promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;

XXII – Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Municipal do Meio Ambiente, sob a forma de colaboração e recomendação;

XXIII – Acompanhar a implementação das Agendas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, a serem propostas aos órgãos e às entidades do SISNAMA e do CONEMA;

XXIV – Garantir, através de instrumentos legais, que verbas do ICMS Ecológico e de outras tipos e procedências, inclusive os recursos interpostos em razão da aplicação de penalidades sejam destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, viabilizando o cumprimento das políticas ambientais no Município de Carapebus;

XXV – Manter constante intercâmbio entre entidades públicas e privadas, de pesquisa e de atuação na proteção do meio ambiente;

XXVI – Elaborar e alterar o seu regimento interno, submetendo-o a deliberação do COMMAC e à aprovação do Prefeito Municipal;

XXVII – A Agenda Municipal de Meio Ambiente deve recomendar os temas, programas e projetos considerados prioritários para melhoria da qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável do município e práticas de educação Ambiental, indicando os objetivos a serem alcançados no ano seguinte e a mesma deverá acontecer em sua globalidade até o mês de setembro, quando será exposta para garantia de orçamento para atuações no ano vindouro.

XXVIII – Deliberar sobre os casos omissos.

CAPÍTULO III **DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO**

Seção I **Da composição**

Art. 3º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus – COMMAC – terá sua grade integrada por representantes:

- a) Governamentais: Serão garantidas as participações dos interessados dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, como conselheiros ou como registros regulares dos colaboradores;
- b) Sociedade Civil: Serão garantidas as participações das entidades organizadas da Sociedade Civil ou como conselheiros ou como colaboradores;

§ 1º . As Universidades Públicas e as Privadas que atuem no Município poderão compor a grade do COMMAC como instituições Cívicas; assim como as entidades de classe e / ou Empresas.

§ 2º. No caso de substituição de algum representante, a(s) entidade(s) representada(s) deve(m) encaminhar nova indicação.

§ 3º. O não-comparecimento de um conselheiro a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, durante doze meses, implica na sua exclusão do COMMAC.

§ 4º. Em caso de exclusão de entidades, o COMMAC deverá se reunir e indicar uma nova entidade para a composição da grade, no período máximo de 60 (sessenta) dias após a exclusão registrada em reunião.

Seção II Da Organização

Art. 4º. A estrutura organizacional do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Carapebus será composta de:

- I - Plenário;
- II - Presidência;
- III - Vice-Presidência;
- IV - Secretaria Executiva;
- V – Secretaria Geral
- VI - Câmaras Técnicas;
- VII – Grupos de Trabalho e
- VIII – Grupos de Estudos.

Subseção I Do Plenário

Art. 5º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente em exercício na reunião, além do voto comum, o de qualidade.

Art. 6º. Os assuntos a serem submetidos à apreciação do Plenário poderão ser apresentados por qualquer Conselheiro até dois dias anteriores à Reunião Ordinária do mesmo e constituir-se-ão de:

I - proposta de Resolução: quando se tratar de deliberação vinculada à competência legal do COMMAC;

II - proposta de Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza (aplausos ou repúdio), relacionada com a temática ambiental; e

III - proposta de Análise e Parecer Consultivo sobre matérias ambientais submetidas à sua apreciação, bem como Projetos de Lei ou de atos administrativos.

§ 1º. As propostas de Resolução, de Moção, de Análise e de Parecer Consultivo serão encaminhadas à Secretaria Executiva para controle e socialização junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Antes de serem votadas, devem ser ouvidas previamente as Câmaras Técnicas, as Comissões e/ou Grupos de Estudos competentes, que terão o prazo de vinte dias para se

manifestar sobre o assunto. A Secretaria Executiva deverá, em prazo hábil, entregar os pareceres previamente estudados para a Secretaria Geral que, então, informará aos Conselheiros e proporá à Presidência sua inclusão na pauta de reunião ordinária, conforme a ordem cronológica de apresentação.

§ 2º. As Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos serão datados, paginados e numerados em ordem distinta, cabendo à Secretaria Executiva corrigi-las, ordená-las, indexá-las e arquivá-las para futuras conferências.

Art. 7º. As Resoluções aprovadas pelo plenário serão referendadas pela Presidência do COMMAC no prazo máximo de 15 (quinze) dias e publicadas no Diário Oficial do Município ou no jornal de maior circulação interna

Parágrafo Único. A Presidência poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação de qualquer assunto aprovado, desde que constatados equívocos de natureza técnica ou jurídica, ou impropriedades em sua redação, devendo o assunto ser obrigatoriamente incluído em reunião subsequente, acompanhado de propostas de emendas devidamente justificadas.

Art. 8º. Ao Plenário compete:

I - discutir e deliberar sobre assuntos relacionados com a competência do Conselho;

II - julgar e decidir sobre assuntos encaminhados à sua apreciação;

III - julgar os recursos interpostos decorrentes das infrações ambientais municipais;

IV – respeitar o tempo e a ordem para colocação de propostas e respeitar a fala dos outros conselheiros, ressaltando as discordâncias, quando houver, de forma ética e capaz de colaborar com a democracia e espírito de cidadania;

V – Votar apenas uma vez em cada proposta, não sendo admitido que um conselheiro represente, em uma reunião, mais de uma instituição;

VI – Acompanhar a apresentação da pauta, colaborando com as Secretarias Executiva e Geral;

VII – Solicitar um tempo máximo de 10 (dez minutos) na reunião para discussão com os pares sobre algum tema conflitante, promovendo uma votação mais qualificada;

VIII – As votações deverão ser abertas, registradas em ATA, podendo ser fotografadas a pedido de algum conselheiro ou colaborador, devendo todo o processo acontecer a portas abertas.

Subseção II **Da Presidência**

Art. 9º. A Presidência Oficial do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus será exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, assumindo o Vice-presidente na sua ausência e/ou mediante votação conforme

decisão do plenário, caso haja ausência do Presidente e do Vice-presidente em uma reunião.

Parágrafo Único. Na ausência do Presidente, a coordenação dos trabalhos ficará a cargo do Vice-Presidente que estará assumindo o cargo da Presidência. e no impedimento deste, caberá à Secretaria Geral promover uma eleição de um Presidente, entre todos os Conselheiros presentes, para assumir o papel de Presidência naquela reunião.

Art. 10. São atribuições do Presidente:

- I - convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, em conformidade com a Secretaria Geral;
- II - aprovar a pauta das reuniões;
- III - submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria Geral;
- IV - requisitar serviços especiais dos membros do Conselho e delegar competência;
- V - expedir pedidos de informação e consultas a autoridades federais, estaduais e municipais, de governos estrangeiros e da sociedade civil;
- VI - assinar as Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos aprovados pelo Conselho;
- VII - representar o Conselho ou delegar a sua representação;
- VIII - autorizar a execução de atividades fora da sede do Conselho;
- IX - constituir e extinguir, ouvidos os demais membros do Conselho, Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos ou de Trabalho;
- X - assinar as atas dos assuntos tratados nas reuniões do Plenário, após submetê-las à correções ortográficas e semânticas;
- XI - tomar decisões, de caráter urgente, *ad referendum* do Conselho;
- XII - dispor sobre o funcionamento da Secretaria Executiva e da Secretaria Geral;
- XII – Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
- XIII – dar publicidade às decisões do COMMAC junto aos órgãos que lhe é de direito;
- XIV – Receber e propor questões de ordem, encaminhamentos, dar ou solicitar esclarecimento, receber e despachar as proposições;
- XV – Executar as deliberações da Plenária na sua forma original, cabendo ao outro órgão executor qualquer pedido de esclarecimento ou modificativo, de acordo com as Leis vigentes;
- XVI – Garantir, junto ao Presidente do Conselho, suporte técnico, administrativo e jurídico ao Conselho, às Câmaras Técnicas e aos Grupos de Trabalho; e
- XIII - resolver casos não previstos nesse Regimento;
- XIV – Assumir corresponsabilidade com todos os documentos formatados pelos conselheiros ou que tenha relações com o COMMAC; e
- XV – Gerenciar com sabedoria sobre os casos omissos neste Regimento Interno.

Subseção III

Da Vice-Presidência+

Art. 11. A Vice-Presidência do Conselho do Municipal do Meio Ambiente será eleita mediante votação entre os conselheiros representantes da Sociedade Civil Organizada que compõem a grade oficial do COMMAC..

Art. 12. São atribuições do Vice-Presidente:

- I - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
- II - supervisionar os trabalhos e oferecer colaboração junto à Secretaria Executiva e à Secretaria Geral;
- III - exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência do Conselho; e
- IV – Colaborar com o Presidente, com a Secretaria Executiva e com a Secretaria Geral para o bom andamento de todos os processos relativos ao COMMAC.

Subseção IV

Da Secretaria Executiva

Art. 13. A Secretaria Executiva será dirigida por um(a) Secretário(a) Executivo(a), Conselheiro(a) ou não, designado pelo Secretário do Meio Ambiente Municipal e/ou mediante votação do plenário.

Art. 14. Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão desenvolvidos com o apoio técnico e operacional de servidores requisitados de órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art. 15. Os documentos enviados ao Conselho, bem como os recursos administrativos, serão recebidos, registrados e organizados pela Secretaria Executiva, sendo os mesmos apresentados em plenária, quando solicitados pelo Presidente do Conselho.

Art. 16. O(A) Secretário(a) Executivo(a) do Conselho deverá comparecer a todas as reuniões do Plenário, incumbindo-lhe secretariar a ATA da reunião

Parágrafo Único. O (A) Secretário(a) Executivo(a) somente terá direito a voto se for membro do Conselho, tendo, porém direito de voz..

Art. 17. Os documentos de que trata o artigo 15 serão completados com informações referentes ao assunto neles abordados e encaminhados à Presidência do Conselho para exame, se for o caso, pelas Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos, podendo fornecer contatos de todos os diretamente envolvidos em cada processo.

§ 1º. O prazo para a apresentação dos relatórios das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos Grupos de Estudos e de Grupos de Trabalho será fixado pela Presidência do Conselho, em reunião ordinária, em função da complexidade do tema,

§ 2º. Os recursos administrativos oriundos das penalidades recebidos pela Secretaria Executiva e socializados em plenária, serão pelo Presidente do Conselho.

Art. 18. São atribuições da Secretaria Executiva:

I - planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Secretaria Executiva;

II - assessorar técnica e administrativamente a Presidência do Conselho e à secretaria Geral;

III - executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pela Presidência do Conselho;

IV - organizar e manter arquivada toda a documentação relativa às atividades do Conselho;

V - colher dados e informações dos setores da Administração Direta e Indireta, necessários à complementação das atividades do Conselho;

VI - elaborar as atas e os sumários dos assuntos das reuniões e a redação final de todos os documentos que forem expedidos pelo Conselho;

VII - assinar e datar todos os documentos oriundos da Presidência do Conselho, por delegação do Presidente;

VIII - manter controle atualizado sobre os recursos administrativos, suas autuações, nome das partes, distribuição, nome do relator e cumprimento do prazo de julgamento;

IX - certificar nos autos dos recursos administrativos a condição de ser ou não o recorrente reincidente na prática de infrações ambientais;

X - manter em dia o sistema de informações, via rede informatizada; e

Art. 19 . A Secretaria Geral poderá ser ocupada por um funcionário direto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou por um voluntário.

Subseção V

Da Secretaria Geral

Art. 20 – Caberá à Secretaria Geral:

I – Divulgar os agendamentos das reuniões ordinárias e extraordinárias, após aprovação do Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAC;

II – Deverá colaborar com o Presidente na condução dos trabalhos nas reuniões, gerenciando o tempo de manifestação de cada conselheiro ou simpatizante, sugerindo o retorno à pauta proposta, quando for o caso, realizando dinâmicas que contribua para o bom andamento da mesma, visando resultados relevantes para o meio ambiente e otimizar os trabalhos;

III - propor a pauta das reuniões para aprovação da Presidência do Conselho;

VII - convocar as reuniões do Conselho, por determinação da Presidência, e secretariar seus trabalhos no que tange à parte política;

- VIII – promover o Vice presidente à Presidência, na ausência do mesmo;
- IX – promover votação entre os conselheiros presentes para eleger o Presidente da reunião, caso o Presidente e o Vice não se encontrem no dia da reunião;
- X – distribuir, no início das reuniões a pauta e os documentos referentes à matéria do dia, facilitando o acesso destes aos conselheiros e colaboradores; e
- XI – deverá exercer as funções da Secretaria Executiva diante do impedimento de seu (sua) representante.

CAPÍTULO IV DAS REUNIÕES

Art. 21. O Plenário realizará reuniões ordinárias com periodicidade mensal, na primeira quinta-feira de cada mês, às 16h a primeira chamada e a segunda chamada às 16:30h, e reuniões extraordinárias, a qualquer momento, por convocação da direção do Conselho.

Parágrafo Único . Algumas reuniões poderão ser agendadas pelo Presidente do Conselho nas comunidades que as solicitarem.

Art. 22. As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte ordem:

I - instalação dos trabalhos pela Presidência do Conselho;

II - discussão e aprovação da ATA;

III - discussão de matérias de interesse ambiental;

IV - julgamento de recursos administrativos;

V - constituição de Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de Estudos e de Trabalhos;

VI - agenda livre para, a critério da Presidência do Conselho, serem discutidos ou levados ao conhecimento do Plenário assuntos de interesse geral e informes; e

VII - encerramento da reunião pela Presidência do Conselho.

Art. 23. A presença mínima de metade mais um dos Conselheiros formalizará a maioria simples, que estabelecerá *quorum* para a realização das reuniões e deliberação

Parágrafo Único . Em segunda chamada, o Conselho poderá se reunir com um número inferior ao quorum proposto pelo parágrafo anterior, observando um mínimo de 20% dos membros para a realização de encaminhamentos de caráter apenas informativo e consultivo.

Art. 24. As pautas das reuniões serão estabelecidas pela Presidência do Conselho, sendo propostas, anteriormente, pela Secretaria Geral.

Art. 25. A Secretaria Geral distribuirá, com antecedência, a agenda e os documentos referentes aos assuntos a serem tratados nas reuniões para todos os Conselheiros.

Art. 26. Os Pareceres Consultivos das Câmaras Técnicas, das Comissões, Grupos de Estudos e Grupos de Trabalho, a serem apresentados durante as reuniões, deverão ser elaborados por escrito e entregues à

Secretaria Executiva, com seis dias de antecedência à data da realização da reunião, para fins de processamento e inclusão na pauta, salvo em casos devidamente justificados, admitidos pela Presidência.

Art. 27. Durante a exposição dos assuntos contidos nos Pareceres Consultivos, não serão permitidos apartes, com exceção aos da Presidência do Conselho.

Parágrafo Único. Nas discussões sobre o teor dos Pareceres Consultivos, os membros do Conselho, farão uso da palavra, que será concedida pela Presidência, na ordem em que for solicitada.

Art. 28. Terminada a exposição do Parecer Consultivo, será o assunto posto em discussão, sendo assegurado o tempo máximo de cinco minutos para cada membro do Plenário, podendo ser prorrogado este prazo, a critério da Presidência.

Art. 29. Após as discussões, o assunto será votado pelo Plenário.

Parágrafo Único. Somente terão direito a voto os membros previstos no artigo 3º desse Regimento, ou seus respectivos suplentes na ausência destes.

Art. 30. Das reuniões do Plenário serão lavradas ATAS, que serão previamente enviadas aos membros do Conselho que tiverem acesso a e-mails e a original estará disponível aos conselheiros na Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, submetidas à aprovação oficial no início da reunião subsequente, para fins de publicação.

CAPÍTULO V DOS RECURSOS

Art. 31. Autuado o processo de recurso, será o mesmo remetido ao órgão municipal (Fundo Municipal de Meio Ambiente) pela Secretaria Executiva, para informar e remeter o respectivo processo administrativo em 30 (trinta) dias, reservando um cópia para o COMMAC.

Parágrafo Único. Caberá à Secretaria Executiva controlar as informações sobre a verba do Fundo Municipal de Meio Ambiente, para que possa dar publicidade quando isto se fizer necessário.

Art. 32. O relatório elaborado sobre os movimentos das verbas do Fundo Municipal de Meio Ambiente deverá ser feito com uma periodicidade votada pelo próprio Conselho e assinado pelo Conselheiro Relator, eleito em reunião ordinária e sua apresentação será por ele efetuada, ou, quando não for possível, por um dos representantes da entidade responsável pelo processo de recurso, ou ainda, na ausência destes, pela Secretaria Executiva, sendo este relatório assinado pelo Secretário da pasta e Presidente do Conselho e pelo Relator.

Art. 33. O Conselheiro titular ou suplente, representante do órgão municipal (secretaria e/ou fundação ambiental) não poderá ser Relator ou votar em processo de recursos interpostos de decisão daquela Fundação.

Parágrafo Único. O mesmo critério se aplica a entidades a quem forem delegadas competências de fiscalização e autuação, nos processos a elas concernentes.

Art. 34. Os membros do Conselho poderão pedir vistas do recurso administrativo, isolada ou concomitantemente, se discordarem do Parecer do Relator, quando do julgamento deste em Plenário, cabendo-lhes elaborar novo Parecer, sendo os Pareceres reapreciados e votados na reunião seguinte, prevalecendo aquele que obtiver o maior número de votos.

§ 1º. Somente um pedido de vistas poderá ser concedido a cada membro para cada recurso administrativo.

§ 2º. Os Pareceres dos Relatores, após todos os recursos exarados, serão feitos por escrito e de maneira padronizada quanto ao seu aspecto formal e poderão ter a sua ementa publicada no jornal de circulação no Município, constituindo coisa julgada administrativa e irrecorrível.

Art. 35. A intimação da decisão do Conselho ao recorrente, após a publicação do acórdão poderá ser feita no Diário Oficial do Estado ou no jornal de circulação no Município, tarefa efetuada pela Secretaria Executiva, com a devida publicidade do mesmo, após visto do Presidente.

Art. 36. Transitada em julgado a decisão, será o processo baixado a órgão municipal (Fundo Ambiental) pela Secretaria Executiva para dar cumprimento à decisão do Conselho.

CAPÍTULO VI

DAS CÂMARAS TÉCNICAS, COMISSÕES, GRUPOS DE ESTUDOS E / OU GRUPOS DE TRABALHO

Art. 37. Poderá a Presidência do Conselho do Meio Ambiente, ouvidos os demais membros, constituir Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de Trabalho e/ou Grupos de Estudos.

§ 1º. O Conselho poderá constituir tantas Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de Estudos e Grupos de Trabalho, quantos forem necessários, compostas integralmente ou não, por Conselheiros especialistas e de reconhecida competência, desde que seja definido em reunião ordinária do COMMAC a composição dos mesmos e a necessidade de eleição de uma presidência e uma relatoria dos trabalhos pelas próprios grupos;

§ 2º. As Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de Estudos e Grupos de Trabalho têm por finalidades estudar, analisar e propor soluções através de

pareceres consultivos concernentes aos assuntos que forem discutidos em reunião do Conselho, encaminhando-os previamente à Secretaria Executiva para socialização e aprovação em reunião ordinária;

§ 3º. As Câmaras Técnicas serão formadas respeitando-se o limite máximo de 10 (dez) integrantes, sendo 2 (dois) membros do Conselho, titulares ou suplentes, e mais 8 (oito) representantes das instituições participantes do Conselho, sugeridos pela Presidência ou pelos Conselheiros e aprovados pelo Plenário, sendo que o Presidente e o Relator serão eleitos pelos membros da Câmara na primeira reunião desta.

§ 4º. Os membros indicados em sessão plenária, para participar das Câmaras Técnicas, não poderão ser substituídos posteriormente, a não ser por nova deliberação do Plenário.

§ 5º. Na composição das Câmaras Técnicas deverá ser considerada a competência e afinidade das instituições representadas com o assunto a ser discutido.

§ 6º. Cada instituição representada somente poderá participar simultaneamente de até 2(duas) Câmaras Técnicas.

Art. 38. As Câmaras Técnicas terão a responsabilidade de examinar e relatar ao Plenário assuntos de sua competência.

Art. 39. As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros, cabendo ao seu Presidente, além do voto comum, o de qualidade.

§ 1º. A Presidência da Câmara Técnica poderá relatar assuntos ou designar um Relator a cada reunião até a conclusão do processo.

§ 2º. A ausência não justificada de membros da Câmara Técnica por três reuniões consecutivas ou por cinco alternadas, no decorrer do biênio, implicará na sua exclusão do mesmo.

§ 3º. A substituição de membro excluído, na hipótese prevista no parágrafo anterior, será proposta pelos demais membros da Câmara Técnica e encaminhada por seu Presidente ao Plenário do Conselho.

Art. 40. As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas e terão seus assuntos apresentados pelo Relator com o respectivo Parecer, devendo ser convocadas por suas respectivas Presidências com antecipação mínima de 02 (dois) dias.

Art. 41. As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas para seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus membros, obedecendo o disposto neste Regimento.

Art. 42. Das reuniões das Câmaras Técnicas serão lavradas ATAS em livro próprio, aprovadas pelos seus membros e assinadas pela Presidência.

CAPÍTULO VII DAS ATAS

Art. 43 . Toda reunião deverá gerar uma ATA, mesmo que sejam apenas informações gerais ou de caráter consultivo.

Art. 44 . Toda ATA, a partir da aprovação deste Regimento Interno, terá assinatura do Secretário Executivo e do Presidente do Conselho naquela reunião, o que não dispensa a Lista de Presentes na mesma.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 45. Os membros do Conselho poderão apresentar propostas de alteração deste Regimento Interno, sempre que houver necessidade de atualizá-lo, encaminhando-as à Secretaria Executiva e à Secretaria Geral para exame e Parecer, justificando sua solicitação e os pontos conflitantes.

§1º . Após a solicitação de alteração no Regimento Interno, o proponente deverá reunir um Grupo de Trabalho ou Grupo de Estudo para formatar a proposta a ser apresentada na reunião oficial do Conselho, com Relatório que deverá ser gerado, assinado e arquivado.

§ 2º. De posse do parecer da Secretaria Executiva, a Presidência o submeterá à votação do Conselho, em Plenário.

§ 3º. A alteração proposta será aprovada se obtiver o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho;

§ 4º A mesma dinâmica deverá ser utilizada para solicitar alteração na Lei do Conselho, desde que após a aprovação por 2/3 do Conselho seja submetido à aprovação do Prefeito Municipal de Carapebus, segundo trâmites legais.

Art. 46 . A participação dos membros no Conselho é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerada.

Art. 47. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente deverão ser discutidos pelo Conselho, tomando como base a Legislação que regem o CONAMA e o CONEMA.

Art. 48 . O Presidente do Conselho, a Secretaria Executiva e a Secretaria Geral deverão ter carimbos para registrar os documentos antes de seu arquivamento.

Art. 49 . os relatórios produzidos deverão ser arquivados junto às ATAS, no período de seu acontecimento, de acordo com sua linha temporal.

Art. 50. As solicitações de retificações nas ATAS deverão ser votadas e, caso aprovadas, a ATA de que tratam deverão receber as respectivas

alterações propostas e todo o processo deverá ser registrado, também na ATA vigente.

Art. 51 . As ATAS deverão ser salvas no computador, em pendrives específicos e registradas por escrito no livro de ATAS, a partir da aprovação deste Regimento Interno, com as respectivas fotos e documentos anexos.

Art. 52 . Este Regimento Interno entrará em vigor a partir do momento da sua publicação.

Carapebus, 27 de junho de 2013.

Original assinado

Sebastião Batista Messa
Presidente do COMMAC